

Ogni euro che esce dalla tua azienda deve passare attraverso il *canale giusto*. Una parte può (e deve) essere compenso o stipendio, certo, ma **non tutto**. Se prendi *tutto* come lavoro, stai costruendo su di te un carico fiscale enorme e in larga parte evitabile. Molto meglio combinare in modo efficiente le opzioni sopra: ad esempio, un **mix** di compenso, rimborsi e welfare per la parte corrente, royalties per remunerare asset intangibili, e utili extra lasciati a riserva o distribuiti come dividendi periodicamente. Il risultato sarà che pagherai **meno INPS e meno IRPEF**, pur rispettando completamente la legge. Un'ultima nota: nulla ti vieta, per maggior tutela futura, di far convivere più ruoli – potresti essere amministratore che prende un compenso e contemporaneamente socio che prende dividendi e magari titolare di un contratto di royalty. Serve coordinamento contrattuale e pianificazione, ma un **fisco favorevole** si ottiene proprio diversificando in modo lecito le tipologie di reddito.

9.3 Errore #3 – Ignorare deduzioni e detrazioni disponibili

Ogni anno migliaia di euro vengono **sprecati** da imprenditori e professionisti che non conoscono (o non sfruttano) tutte le deduzioni e detrazioni fiscali a loro disposizione. Spesso, per mancanza di informazione, lasciano letteralmente sul tavolo soldi che potrebbero rientrare nelle loro tasche come risparmio d'imposta o rimborsi. Un esempio classico riguarda i contribuenti che accettano il modello precompilato del 730 senza aggiungere spese deducibili/detraibili non inserite: in questi casi si rischia di **rinunciare inconsapevolmente a centinaia o migliaia di euro** di rimborsi, perché alcune spese (sanitarie, scolastiche, ristrutturazioni, ecc.) non risultano o vanno integrate manualmente. E questo succede anche nelle aziende: costi deducibili non

contabilizzati correttamente, crediti d'imposta non richiesti, agevolazioni non utilizzate.

Facciamo un breve ripasso di cosa sono queste opportunità: le **deduzioni** abbattano il reddito imponibile (cioè tolgono base su cui si calcolano le imposte), mentre le **detrazioni** abbattano l'imposta lorda dovuta (cioè sono sconti diretti sulle tasse da pagare). In entrambi i casi, significa **pagare meno tasse legalmente**. Eppure gli errori in quest'area sono comuni:

- ❖ **Deduzioni dimenticate (costi aziendali non dedotti):** ci sono spese che *potrebbero* ridurre il reddito imponibile dell'azienda o del professionista, ma spesso non vengono portate in deduzione per ignoranza o superficialità. Qualche esempio? Le spese per **auto aziendali** (deducibili al 20% o 100% se assegnate ai dipendenti), i **canoni di leasing** o noleggio strumentali, molti **costi di locazione e affitto** legati all'attività, i **rimborsi spese a piè di lista** per trasferte (deducibili al 100% se documentati), le spese di **formazione, corsi, eventi e aggiornamenti professionali**, le **assicurazioni infortuni** dell'imprenditore (deducibili in parte), i contributi a **fondi pensione complementari** (deducibili fino a 5.164 € come detto) e così via. Ciascuna di queste voci, se non dedotta, comporta il pagamento di imposte su un reddito più alto del necessario. Pensaci: se avresti potuto dedurre 10.000 € di costi e non l'hai fatto, su quei 10.000 € stai pagando forse 2.400 € di IRES (in SRL) o 3-4 mila € di IRPEF (in ditta individuale) **per nulla!**

❖ **Detrazioni non utilizzate** (spese personali detraibili non dichiarate): questo vale specialmente per l'imprenditore persona fisica e i professionisti. Ci sono spese personali che danno diritto a detrazioni d'imposta in dichiarazione dei redditi. Le più note: le **spese mediche** detraibili al 19% (oltre franchigia di 129 €), gli **interessi sul mutuo prima casa** (detraibili al 19% fino a certi massimali), le spese di **ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica** (detrazioni dal 50% al 65% in più anni), le **spese per istruzione dei figli**, le **spese sportive dei ragazzi**, le **donazioni a ONLUS** ecc. Spesso chi è totalmente concentrato sul lavoro dimentica di comunicare al commercialista queste spese personali, perdendo i relativi crediti d'imposta. Anche accettare pedissequamente il 730 precompilato senza verificare può far perdere detrazioni: nel 2024 più di 1 contribuente su 5 ha accettato il 730 così com'era, rinunciando a possibili integrazioni e rimborsi.

In pratica, **non sapere cosa puoi dedurre o detrarre è come fare la spesa e lasciare metà della busta alla cassa**. Stai regalando soldi allo Stato per pura mancanza di consapevolezza. Cosa fare? **Studia e organizzati**. Nel corso di questo libro hai trovato (e troverai) tabelle riepilogative e checklist delle principali spese deducibili/detraibili: usale! Fai un elenco delle spese ricorrenti della tua attività e della tua sfera personale, e confrontale con le voci agevolate previste dalla normativa fiscale. Tieni un dossier durante l'anno dove annotare queste spese con i relativi documenti (scontrini parlanti, fatture, ricevute). A fine anno, o quando prepari la dichiarazione, **assicurati di non lasciare fuori nulla**. Se hai dubbi, investi qualche ora in

più col consulente per passare in rassegna le voci: potrebbe emergere che stai trascurando qualcosa che ti spetta. Ogni euro recuperato in deduzioni o detrazioni è un euro guadagnato due volte (meno imposte per te e magari più risorse da investire nella tua azienda).

9.4 Errore #4 – *Non accantonare nulla per le tasse*

Non accantonare per tempo le imposte può portare a situazioni di panico finanziario: quando arriva il momento di pagare, il salvadanaio è vuoto e l'imprenditore resta a corto di liquidità.

Questo è un classico errore che purtroppo **fa saltare molte aziende**, specialmente le PMI e i professionisti alle prime armi: trascurare di mettere da parte i soldi per pagare le tasse e i contributi. Il problema infatti **non sono le tasse in sé, ma arrivarci senza soldi in cassa**. Se non hai pianificato la liquidità per far fronte ai pagamenti fiscali, quando ti ritroverai un modello F24 con importi rilevanti rischierai il collasso.

Come funziona il circolo vizioso? Durante l'anno incassi, copri le spese e consideri l'utile come disponibile... magari lo reinvesti tutto o lo prelevi, **dimenticando** che una parte di quegli incassi **non è davvero tua**, ma del Fisco. Arriva la scadenza (giugno per saldo e primo acconto, novembre per il secondo acconto, o rate INPS trimestrali, IVA, etc.) e scopri che devi versare magari decine di migliaia di euro. **Ma in banca non li hai**. A quel punto entri in "panic mode": inizi a cercare prestiti dell'ultimo minuto, chiedi fidi in banca, oppure paghi in ritardo e provi a ottenere una dilazione dall'Agenzia Entrate. Tutte situazioni stressanti e costose, perché generano **interessi e sanzioni**. Inoltre, distraggono la gestione:

invece di concentrarti sul business sei affannato a tappare un buco finanziario. E così l'anno dopo parti già male, magari indebitato, con meno credibilità verso fornitori e banche.

La verità è che **se pianifichi correttamente la fiscalità, le tasse non ti dovrebbero cogliere di sorpresa**. Ogni mese (o almeno ogni trimestre) dovresti stimare l'utile e accantonare una percentuale adeguata. Una regola pratica spesso consigliata: metti da parte **almeno il 25-30% dell'utile** che generi in prospettiva di imposte e contributi. Alcuni suggeriscono il metodo "delle tre buste": ad ogni incasso destinare, per esempio, il 60% a spese e margine operativo, **30% a imposte e contributi** (accantonamento automatico) e 10% a riserva per imprevisti. Le percentuali possono variare a seconda del tuo caso (in regimi forfettari ad esempio il 20-25% può bastare, in altri casi forse serve il 40%), ma l'importante è creare **l'abitudine** dell'accantonamento fiscale. Considera quei soldi *non disponibili*: falli magari transitare su un conto separato, come se dovessi pagare prima te stesso (in termini di margine operativo) e il Fisco, e solo il resto fosse realmente spendibile.

"Non accantonare imposte e contributi" è infatti riconosciuto come **la causa principale delle crisi di liquidità** per i piccoli imprenditori. Le scadenze fiscali **arrivano puntuali** e non ammettono "scuse": se non paghi, accumuli debiti con l'erario, che sono tra i peggiori debiti possibili (privilegiati e onerosi). Un'azienda altrimenti sana può andare in sofferenza o addirittura fallire perché non ha accantonato abbastanza per pagare le tasse dovute. Non permettere che accada a te.

Come evitarlo: inserisci nel tuo *cruscotto gestionale* un indicatore di accantonamento fiscale. Ogni mese registra una stima delle imposte maturate (es. il 24% sull'utile per l'IRES, tot per IRAP, 25-30% del reddito personale per IRPEF e contributi, ecc.) e vincola quei fondi. Trattali come *denaro già speso*. Questo ti aiuterà anche psicologicamente a gestire meglio il denaro: se sul conto operativo vedi soldi "in più" saprai che non sono realmente disponibili perché una parte è destinata al Fisco. Arriverai alle scadenze con la **serenità** di avere la liquidità pronta, senza dover inseguire prestiti o correre ai ripari all'ultimo secondo. E se, dopo aver versato le tasse, avanza qualcosa (perché magari hai stimato per eccesso), potrai sempre distribuirti un dividendo extra o reinvestirli – sarà una gradita sorpresa. Molto meglio che trovarsi in difetto!

Ricorda: il Fisco va trattato come un *fornitore fisso* della tua azienda, da pagare regolarmente. Ignorare questa voce nelle previsioni di cassa equivale a guidare un'auto senza considerare un ostacolo inevitabile sulla strada. Pianifica gli accantonamenti e le tue finanze ti ringrazieranno.

9.5 Errore #5 – Non avere uno storico fiscale personale

Sai dirmi al volo quanto hai pagato di tasse e contributi l'anno scorso? E due anni fa? E qual è stata la suddivisione tra imposte e tipologie di reddito? Se la risposta è "*No, non precisamente*", allora stai volando alla cieca sul piano fiscale. Non tenere traccia del proprio **storico fiscale** è un errore perché ti priva di uno strumento essenziale: la *consapevolezza dell'andamento* e la possibilità di fare scelte informate basate sui dati.

Pensaci: le aziende tengono lo storico dei bilanci, dei costi, hanno indicatori per capire se migliorano o peggiorano. Tu, come persona e come imprenditore, dovresti fare altrettanto con le tue cifre fiscali personali. In particolare dovresti sapere, anno per anno:

- ❖ **Il totale dei redditi percepiti** (diviso per categoria: reddito d'impresa, lavoro autonomo, dividend, redditi fondiari, ecc.);
- ❖ **Il totale delle imposte pagate** (IRPEF, IRES se hai più società, addizionali, imposta sostitutiva se in forfettario, ecc.);
- ❖ **Il totale dei contributi previdenziali versati** (INPS gestione commercianti, gestione separata, casse professionali, ecc.);
- ❖ **Gli acconti versati e poi eventualmente non dovuti** (ad esempio acconti IRPEF versati in eccesso rispetto al dovuto finale, crediti rimasti);
- ❖ **Gli strumenti/opportunità fiscali utilizzati** (se quell'anno hai versato a un fondo pensione, usato welfare, usufruito di super-ammortamenti o crediti d'imposta, etc.).

Senza uno storico così, non puoi rispondere a domande cruciali: la mia pressione fiscale *personale* sta aumentando o diminuendo? Sto migliorando nel pagare meno percentualmente sul mio reddito o sto perdendo efficienza fiscale? C'è un anno anomalo da analizzare (perché magari ho pagato troppe tasse rispetto al reddito prodotto)? **Ogni scelta fiscale va valutata nel tempo**, non isolatamente. Se inizi a tenere traccia, potrai ad esempio accorgerti che da quando hai implementato certe strategie (es. dal 2023 hai la tua SRL e prendi più dividendi che

stipendio) la percentuale di tasse sul totale redditi è scesa dal 50% al 35%. Oppure potresti individuare che negli ultimi anni hai versato acconti elevati che poi generano regolarmente crediti: segno che potresti modulare meglio gli acconti o fare l'istanza per non versarli in eccesso.

Come fare in pratica? Bastano strumenti semplici: crea un file Excel (o Google Sheet) chiamato ad esempio "Storico Fiscale". Per ogni anno riporta: reddito complessivo dichiarato, imposte pagate totali, contributi totali, aliquota media effettiva, e note sulle strategie usate. In alternativa, conserva in una cartella annuale le dichiarazioni dei redditi e un tuo riassunto. Ogni anno, confronta con l'anno precedente. Poniti obiettivi anche su questo: ad esempio "*nel 2025 voglio ridurre di 5 punti l'aliquota media grazie a welfare e fondo pensione*". Se hai una base di confronto, potrai dire se hai vinto la tua sfida o no.

Non avere uno storico significa **navigare a vista**. Invece, costruire un piccolo *cruscotto storico personale* ti trasforma in un pilota che sa sempre dove si trova. Inoltre, se cambi commercialista o consulenti, potrai fornire loro un quadro chiaro del tuo passato fiscale, così da ripartire con la strategia giusta.

In sintesi: **misura per gestire**. Annota ogni anno i numeri chiave (redditi, tasse, contributi, ecc.) e guardali nel tempo. Solo così potrai vedere se stai andando nella direzione giusta (pagare il *giusto* di imposte, né più né meno) oppure se c'è qualcosa da correggere nel tuo assetto fiscale.

9.6 Errore #6 – Ignorare la società semplice come strumento

Hai immobili intestati personalmente? Redditi familiari (es. canoni di affitto, investimenti) che cumuli tutti su di te? Eredi a cui vuoi trasmettere patrimonio un domani? Eppure tieni tutto a tuo nome, esponendo quei beni direttamente ai rischi della tua attività imprenditoriale? Allora stai sottovalutando uno degli strumenti più potenti e al contempo semplici (è proprio il caso di dirlo) che il nostro ordinamento offre: la **società semplice**.

La **Società Semplice** (S.s.) è una forma societaria base, non commerciale, spesso utilizzata come *cassaforte patrimoniale familiare*. Perché è così utile? Perché permette di **separare il patrimonio personale dai rischi d'impresa**, offrendo al contempo facilità di gestione e vantaggi successori, il tutto con costi di amministrazione molto bassi. Non a caso molti esperti la considerano lo strumento più efficace per difendere beni, immobili e partecipazioni dagli attacchi di creditori ed evitare litigi tra eredi.

Vediamo gli errori tipici nel non considerare la S.s.:

- ❖ **Patrimonio esposto a rischi aziendali:** Senza una società semplice, i tuoi beni personali (es. case, liquidità, partecipazioni in altre aziende) sono direttamente aggredibili in caso di problemi con l'azienda. Se la tua impresa dovesse avere debiti o subire un'azione legale, i creditori potrebbero rivalersi anche sugli immobili intestati a te, sulla casa di famiglia, sui tuoi conti personali. Con una S.s., invece, puoi intestare gli immobili alla società: in tal

modo quei beni non appartengono più direttamente a te, ma alla **società**, e i tuoi eventuali creditori personali **non possono aggredire direttamente i beni della società** per soddisfare i loro crediti. In sostanza crei un **muro** tra i rischi di impresa e il patrimonio di famiglia. (Nota: i creditori personali potrebbero al più attaccare la tua quota societaria, ma lo statuto ben fatto può prevedere clausole che limitano la trasferibilità forzata della quota, proteggendo gli asset sottostanti).

- ❖ **Tassazione inefficiente dei redditi immobiliari:** Se possiedi immobili affittati come persona fisica, i relativi redditi fondiari si sommano al tuo reddito complessivo IRPEF, rischiando di farti saltare in scaglioni più alti. Inoltre come persona fisica puoi sì optare per la cedolare secca (21%) su affitti abitativi, ma non su quelli commerciali, e comunque la gestione rimane sul tuo codice fiscale. Con una società semplice immobiliare di mero godimento, invece, puoi **ripartire gli utili tra più soci familiari** (ad esempio coniuge, figli maggiorenni): i canoni di locazione vengono imputati proporzionalmente ai soci e tassati in capo a ciascuno. Questo significa che, distribuendo le quote a familiari con basso reddito, il carico fiscale complessivo può risultare inferiore rispetto a quando dichiarare tutto tu. Certo, i redditi fondiari restano redditi soggetti ad IRPEF (la società semplice è "trasparente"), e la cedolare secca non è applicabile alle società semplici, ma la pianificazione delle quote societarie permette comunque di ottimizzare chi dichiara quei redditi (ad esempio 50% a te, 50% a tuo coniuge, invece di 100% tu). E soprattutto,

come detto sopra, gli immobili dentro S.s. sono al riparo da avventure imprenditoriali sfortunate.

- ❖ **Successione e passaggio generazionale problematico:** Senza una società semplice, il giorno che vorrai (o dovrai) trasferire ai figli il tuo patrimonio, ti troverai ad affrontare frazionamenti e trafile ereditarie complesse. La classica situazione è la "comunione ereditaria" su immobili: alla tua morte, se hai tre eredi, ciascuno avrà una quota di ogni immobile, con il rischio di litigi su gestione, divisione, ecc. **Con la società semplice, invece, puoi pianificare il passaggio generazionale in modo ordinato.** Gli eredi subentreranno nelle quote societarie (e volendo, lo statuto può prevedere meccanismi di liquidazione per chi non vuole rimanere socio, ecc.), evitando la frammentazione del patrimonio. Inoltre il trasferimento delle quote di S.s. gode di esenzione dall'imposta di successione se vengono rispettate certe condizioni e si mantiene la partecipazione per almeno 5 anni – altro beneficio non da poco per patrimoni di un certo valore.

In sintesi, **ignorare la società semplice significa spesso pagare più tasse e correre rischi evitabili.** Naturalmente bisogna valutare caso per caso: non ha senso costituire una S.s. per un patrimonio trascurabile o se non ci sono eredi o rischi particolari. Ma in molti casi l'imprenditore con patrimonio personale *non* legato direttamente al business può trarre enorme vantaggio dal separarlo in una società semplice. I costi? Minimi: serve un atto notarile per costituirla e poche centinaia di euro l'anno di tenuta (non c'è bilancio pubblico, né obbligo di libri contabili ordinari, né tassazione IRES). Il gioco vale la candela.

Se ti riconosci in questo errore (tutto intestato a te stesso), parlane col tuo consulente: valuta **una S.s. immobiliare familiare**. Potrebbe salvare la casa di famiglia da eventuali guai dell'azienda e farti dormire sonni più tranquilli, oltre a permetterti una trasmissione del patrimonio ai figli più serena e pianificata.

9.7 Errore #7 – Ignorare la holding

Hai una SRL o più attività che generano utili significativi? Hai partecipazioni in più società o progetti diversi? Hai liquidità che si accumula in azienda senza un uso immediato? Se non hai ancora valutato la creazione di una **holding**, potresti stare commettendo un errore strategico. Spesso si pensa che le holding siano "robe da grandi gruppi", ma in realtà anche un piccolo imprenditore può beneficiare di questa architettura. Vediamo perché ignorarla è un errore:

- ❖ **Tassazione dei dividendi al 26% (invece che all'1,2% interno):** Se non hai una holding, quando la tua SRL distribuisce utili a te persona fisica, trattiene il 26% di imposta e il resto va a te (come visto sopra). Quindi su 100 di utili dopo IRES, a te arrivano 74 netti. Con una holding invece, i dividendi **possono transitare alla holding quasi esentasse**: le norme fiscali prevedono che i dividendi incassati da una società da un'altra società siano esenti al **95%** (tassando solo un 5% come extraprofitto). In termini pratici, significa che gli utili che la tua SRL "figlia" gira alla holding "madre" **scontano solo l'1,2% di tassazione** (cioè il 24% IRES sul 5% imponibile). Nessun 26% secco, nessuna ulteriore

imposta, perché il socio della SRL è un'altra società. Così l'utile rimane quasi intatto a livello di gruppo. E a te come imprenditore? Tu sei socio della holding, e potrai decidere *se e quando* farti distribuire dividendi dalla holding (su cui pagherai il 26% solo su quello che effettivamente ti serve personalmente). In pratica la holding ti consente di **deferire e minimizzare la tassazione**: finché i soldi restano nel gruppo (nella holding), la "perforazione fiscale" è minima (1,2%). Questo differimento può voler dire più risorse da reinvestire in nuovi business o asset finanziari. Ignorare la holding vuol dire pagare subito il 26% su ogni utile estratto e perdere questo potenziale vantaggio.

- ❖ **Rischio non separato dal patrimonio accumulato:** Senza holding, tutta la ricchezza generata dalla tua azienda sta *dentro* la stessa azienda o viene estratta a te personalmente. In entrambi i casi è esposta: se sta nell'azienda operativa, è soggetta ai rischi d'impresa (un domani un creditore o una crisi possono intaccare le riserve); se la estrai a te, è nel tuo patrimonio personale (aggredibile da creditori personali, divorzi, ecc.). Con una holding, puoi **far risalire gli utili in una cassaforte separata**: la società operativa trasferisce i profitti in eccesso alla holding (pagando 1,2%), e li tieni lì. La holding tipicamente non ha debiti verso terzi né rischi commerciali – funge da *cassaforte finanziaria*. In caso di problemi nella società operativa (fallimento, cause legali), il grosso del patrimonio è al sicuro nella holding e non viene toccato. Viceversa, se avrai problemi personali, il patrimonio nella holding è della holding, non tuo direttamente, quindi anche lì c'è uno

schermo (i tuoi creditori personali possono al massimo aggredire le tue quote di holding, ma non i beni della holding stessa se ben strutturata). In pratica, la holding serve a **"separare il rischio dal patrimonio"**: ogni società operativa giù in basso ha solo i capitali necessari per il suo business; i profitti vengono rapidamente portati in alto nella holding dove sono protetti e gestiti in modo centralizzato.

- ❖ **Mancanza di una visione di gruppo e leva finanziaria interna:** Senza holding ti privi di alcuni vantaggi "di gruppo". Ad esempio: con una holding puoi far circolare risorse finanziarie tra le controllate (finanziamenti infragruppo) con più flessibilità, investire in nuove iniziative usando i dividendi accumulati, **diversificare** in altri settori come farebbe un investitore. Inoltre, la holding facilita anche il *passaggio generazionale* e l'ingresso di nuovi soci solo in alcuni rami: puoi, ad esempio, tenere la holding familiare al 100% e far entrare un socio esterno in una controllata senza intaccare il controllo del gruppo. Senza holding tutto questo è più complicato: dovresti creare patti parasociali o nuove società ad hoc. La holding, insomma, è uno strumento versatile che dà **visione e controllo** dall'alto.

Naturalmente costituire una holding comporta valutazioni (costi di gestione aggiuntivi, pratiche notarili, ecc.), ma spesso i benefici superano i costi anche per PMI. Non servono milioni per fare una holding: **serve visione**. L'errore è pensare "la mia SRL basta e avanza": forse oggi sì, ma se generi utili e vuoi farli crescere/proteggerli, la holding diventa presto un alleato indispensabile. Ad esempio, molti iniziano con una SRL, poi

ne creano una seconda per un nuovo progetto: ecco che la holding (che possiede entrambe) ti consente di spostare fondi dall'una all'altra senza passare dal tuo conto personale (evitando tassazioni inutili), oltre a isolare il rischio di ciascun progetto. Ignorare questo strumento vuol dire **pagare più tasse del necessario (26% contro 1,2%) e tenere tutte le uova nello stesso paniere di rischio.**

Se hai anche solo **sentore** che in futuro potresti ampliare il tuo raggio d'azione (nuove attività, investimenti, ecc.), o se già ora la tua SRL accumula utili che non ti servono subito, **informati sulla holding.** Potrebbe farti risparmiare moltissimo (nell'ordine di decine di migliaia di euro in imposte sui dividendi nel medio termine) e metterti al riparo da molte tempeste. L'implementazione ideale andrebbe studiata con un esperto fiscale/societario, ma non averne paura: lo dice la parola stessa, è una *società semplice* dal punto di vista operativo (non fa altro che detenere quote). E i benefici, in termini di \$\$ risparmiati e patrimonio tutelato, sono enormi.

9.8 Errore #8 – *Aspettare dicembre per "fare qualcosa" (riduzione last-minute delle tasse)*

Molti imprenditori si **"svegliano"** a dicembre, a ridosso della chiusura dell'anno fiscale, e corrono dal commercialista chiedendo: *"Cosa posso scaricare prima di fine anno per pagare meno tasse?"*. Purtroppo, la verità è che a dicembre si può fare **poco, ormai.** Se hai aspettato l'ultimo mese, gran parte delle strategie efficaci non sono più attuabili o comunque risultano depotenziate.

Perché succede? Perché **la fiscalità è un processo continuo**, non un evento sporadico (come approfondiremo nel principio guida più avanti). Molte mosse vanno pianificate e implementate durante l'anno, non quando l'anno è già finito. Ad esempio:

- ❖ I versamenti al **fondo pensione** dovrebbero essere distribuiti nell'anno (o comunque decisi con anticipo, anche se tecnicamente puoi farli entro dicembre per dedurli: l'errore semmai è *dimenticarsene* fino all'ultimo e magari non aver liquidità per farli). Pianificarli da gennaio ti consente di massimizzare l'importo deducibile gradualmente senza pesare tutto sull'ultimo mese.
- ❖ I **fringe benefit** e il *welfare aziendale* hanno senso se li eroghi durante tutto l'anno ai dipendenti o a te stesso come amministratore: ad esempio, i buoni benzina o buoni spesa li dovresti dare quando servono, non certo tutti concentrati il 31/12; i rimborsi spese e i benefit vari hanno un timing naturale. Se arrivi a dicembre senza aver attivato alcun piano welfare, ormai quell'anno hai perso l'opportunità (puoi forse fare qualcosina retroattiva, ma con rischi e comunque limitato).
- ❖ Il **compenso amministratore** stesso andrebbe deliberato in modo adeguato all'inizio dell'esercizio: non puoi a posteriori trasformare utili in compensi arbitrariamente (o meglio, potresti fare una delibera di integrazione compenso a fine anno, ma fiscalmente può essere contestabile se fatta "solo per abbattere

utile"). Se invece lo decidi prima, lo puoi erogare mese per mese e dedurre regolarmente.

- ❖ Le **royalties** tra te e la tua azienda richiedono un contratto ben definito e soprattutto *devono avere causa ed esecuzione reale*: non è credibile inventarsi a dicembre un contratto di licenza marchio con decorrenza retroattiva per buttare giù utile (faresti solo arrabbiare il Fisco). Andava fatto prima, a inizio anno o comunque con buon anticipo.

Insomma, dicembre è **l'ultimo mese per raccogliere i frutti, non per seminare**. Se hai ignorato la pianificazione fino a quel momento, potrai solo mettere toppe microscopiche. Magari il commercialista ti consiglierà di acquistare qualche cespite utile (il classico: *"Compra un nuovo computer così lo ammortizzi"*), o di fare qualche spesa anticipata deducibile. Sono interventi marginali: certo, meglio di nulla – se compri un bene strumentale da 1.000 € prima del 31/12, risparmierei forse 240 € di tasse (in una SRL) o 400 € (in una ditta). Ma capisci che stiamo parlando di importi piccoli rispetto ai veri risparmi che avresti ottenuto muovendoti per tempo su welfare, compensi, struttura societaria, ecc.

Caso reale: Andrea e l'errore del 27 dicembre

Per rendere l'idea, ti racconto un caso (nome di fantasia) accaduto davvero. **Andrea** ha una SRL unipersonale. A fine dicembre scopre, parlando col commercialista, che l'utile pre-tasse dell'anno è intorno a **82.000 €**. Fino a quel momento aveva preso tutto come compenso mensile (già tassato in busta paga) e non aveva attivato alcun strumento di ottimizzazione. Il 27 dicembre chiede quindi al suo consulente: *"Cosa*

posso fare adesso per pagare meno tasse su questo utile?". La risposta, purtroppo, è sconcertante: *"Poco o nulla. L'anno è praticamente chiuso. Hai già versato quasi tutto come compenso (quindi con altissimo costo fiscale), non hai fatto welfare, non hai un fondo pensione, non hai royalties in essere... L'unica cosa che puoi fare in extremis è comprare un computer nuovo e dedurre la spesa"*. Risultato: l'utile scende magari a 80.000 €, ma **le tasse dovute sono ancora circa 37.000 €** complessivi (tra IRES, IRPEF sul compenso, ecc.). Andrea rimane amareggiato.

Se però **avesse pianificato prima** (facendo scelte informate sin dall'inizio dell'anno), la situazione sarebbe stata ben diversa. Il suo utile lordo di 82k avrebbe potuto essere "spalmato" così, ad esempio: 24.000 € in compenso amministratore, 10.000 € in spese di welfare e fringe benefit per sé (deducibili e esenti imposte), 5.000 € versati a un fondo pensione (deducibili per lui), 12.000 € pagati a se stesso come royalties per l'uso di un marchio o software di sua proprietà, e i restanti ~30.000 € tenuti come utile in azienda di cui 20.000 distribuiti come dividendo alla holding (con tax al 1,2%) e 10.000 lasciati a riserva. **Tasse totali in questo scenario? Sotto i 22.000 €**. La differenza è abissale: circa **15.000 € risparmiati**, che sarebbero rimasti nelle sue casse invece di finire allo Stato. Quella cifra poteva diventare un investimento in marketing, un'assunzione, o semplicemente maggior utile a disposizione.

La morale: *"Queste cose si fanno prima, non dopo"*. Aspettare l'ultimo minuto ti farà **bruciare denaro** e opportunità. Una pianificazione fiscale efficace richiede azioni distribuite durante l'anno: fissare a inizio esercizio come strutturare i compensi, attivare da subito i programmi di welfare per i dipendenti e amministratori, pianificare i versamenti in previdenza

integrativa mese per mese, ecc. Le strategie fiscali sono come piante da coltivare: vanno piantate e curate per tempo, non improvvisate quando è già inverno.

Anche dal punto di vista mentale, svegliarsi a dicembre significa agire con l'**acqua alla gola**, spesso prendendo decisioni affrettate (magari investimenti inutili solo per ridurre l'utile imponibile). Pianificando con calma ad inizio anno, invece, prendi decisioni lucide e coerenti col tuo business plan, sfruttando al massimo **tutto l'anno fiscale** a tuo vantaggio.

Il consiglio quindi è: **non ridurti mai a dicembre per "fare qualcosa"**. Fai piuttosto *tutto l'anno qualcosa*: monitora trimestralmente la situazione, e se vedi che l'utile sta crescendo oltre le attese, intervieni *subito* (a giugno, a settembre) con gli aggiustamenti necessari. Non aspettare Babbo Natale per portare un sacco di deduzioni... perché Babbo Natale fiscale non esiste! Come sintetizzato bene da un esperto, limitarsi a pianificare negli ultimi mesi dell'anno **riduce drasticamente le opportunità di ottimizzazione**. La pianificazione deve essere anticipata e sistematica, integrata nella gestione aziendale di **ogni mese**. Solo così a dicembre potrai raccogliere i frutti con soddisfazione, anziché trovarti a rincorrere soluzioni last-minute inefficaci.

9.9 Come evitare da subito questi errori

Arrivati a questo punto, potresti aver riconosciuto di star commettendo anche tu 2 o 3 degli errori elencati (capita ai migliori!). La buona notizia è che **non è mai troppo tardi per correggere la rotta**. Ecco un piano

d'azione sintetico – in cinque mosse – per evitare da subito questi errori e impostare una gestione fiscale più intelligente:

- I. **Attiva un "tax check" mensile:** In pratica, dedicati con cadenza mensile (o almeno trimestrale) a *controllare* la tua situazione fiscale. Significa verificare fatturato, utili provvisori, imposte maturate e confrontarli col budget. Questo ti permette di non avere sorprese e di intervenire tempestivamente. Ad esempio, se a metà anno vedi che l'utile è molto sopra le previsioni, puoi decidere di reinvestire in beni strumentali, aumentare il welfare per i dipendenti, ecc., in modo da arrivare a fine anno ottimizzato. Il controllo periodico è fondamentale: **la pianificazione fiscale non serve a nulla se non la accompagni con un monitoraggio costante** almeno trimestrale. Più la tua azienda cresce, più il controllo dev'essere frequente (nelle realtà sopra una certa soglia, **mensile** è l'ideale). Imposta quindi un calendario: per esempio, l'ultimo venerdì di ogni mese rivedi i numeri fiscali con il tuo consulente o il tuo controller finanziario.
2. **Rivedi ogni trimestre la struttura dei tuoi redditi:** Ogni 3 mesi, analizza come stai prelevando/utilizzando gli utili e verifica se puoi migliorare. Stai tenendo troppo cash fermo in azienda senza scopo? Forse è il caso di costituire la holding e far salire i dividendi. Stai pagando troppi stipendi a te stesso e poco welfare? Puoi riequilibrare nel trimestre successivo aumentando la componente welfare (es. prevedendo un bonus benzina Q3 al posto di stipendio). Insomma, non aspettare fine anno per dire "oops, dovevo fare questo e quello": *ogni trimestre* fatti queste

domande e aggiusta il tiro. Ad esempio, all'inizio di Q2 chiediti: ho già versato qualcosa al fondo pensione? No? Allora inizio adesso a rate mensili. Sto sfruttando i fringe benefit? No? Allora attivo subito un piano welfare per i prossimi 9 mesi. — E così via.

3. **Chiedi al tuo commercialista strategie, non solo F24:** Il commercialista non va consultato solo a ridosso delle scadenze per fare i modelli di pagamento. Usalo come consulente a 360 gradi: periodicamente chiedigli "Cosa posso fare di meglio per ridurre il carico fiscale in modo legale?", "Ci sono novità normative o incentivi che potremmo applicare alla mia azienda?", "Mi fai una simulazione di quante tasse pagherò a giugno se continuo così, e come potrei diminuirle cambiando qualcosa?". Se il tuo commercialista è proattivo, apprezzerà queste domande (d'altronde, sono attività consulenziali che potrà anche fatturarti, giustamente). Se invece noti che tende a liquidare l'argomento con "Tanto più di così non si può fare" o simili, potrebbe essere campanello d'allarme. **Pretendi un approccio strategico.** Nel caso in cui il tuo consulente corrente non abbia le competenze o la voglia di farlo, valuta di investire in una *consulenza fiscale strategica esterna* da affiancare al commercialista (ci sono professionisti o società specializzate in tax planning con cui il tuo commercialista potrà collaborare).

4. **Studia gli strumenti fiscali legali a tua disposizione:** Questo libro (e altre risorse, corsi, ecc.) ti stanno fornendo conoscenze preziose. Non fermarti: continua ad aggiornarti. Ogni anno escono nuove leggi, nuovi incentivi (pensiamo solo ai vari bonus,

crediti d'imposta, modifiche alle aliquote). **La conoscenza è potere (di risparmio).** Dedica un po' di tempo alla formazione fiscale: partecipa a webinar, leggi blog di settore, segui imprenditori o esperti che divulgano questi temi. Più sai, meglio riuscirai a sfruttare le opportunità. Naturalmente non devi diventare un fiscalista, ma avere quel minimo di alfabetizzazione tributaria per dialogare alla pari col consulente e per *accorgerti* quando c'è uno spiraglio di risparmio. Ad esempio, se sai dell'esistenza della società semplice o della holding, puoi portare tu l'idea al tavolo. Se conosci i limiti di welfare, ti ricorderai di farli applicare. Studiare ti mette in grado di **non subire passivamente** il Fisco, ma di giocarci in modo attivo (sempre rispettando le regole, ovvio).

5. **Se il tuo consulente non ti segue... cambialo (o affiancalo):** L'abbiamo già accennato ma vale la pena ribadirlo chiaramente. **Circondati di consulenti validi.** Se il commercialista attuale sbuffa ogni volta che proponi qualcosa di nuovo ("Eh queste cose non servono, paghi quel che devi e basta!") oppure è palesemente impreparato sulle tematiche di pianificazione (magari non ha mai considerato opzioni diverse dal solito tran-tran), valuta la sostituzione. Aprire una partita IVA o gestire la fiscalità di un'azienda è come fare una traversata: hai bisogno della *guida giusta*. Non esitare a investire in un buon professionista: i soldi spesi in parcella torneranno moltiplicati in risparmi fiscali o in problemi evitati. Se per vari motivi non vuoi cambiare il tuo storico consulente (magari è un parente, o ti segue da tanti anni

sulla contabilità), allora **affiancagli un esperto in pianificazione fiscale** che lavori insieme a voi per ottimizzare. Oggi si trovano servizi di *tax coach*, *temporary CFO* o consulenti specializzati cui commissionare una revisione della tua situazione e un piano di ottimizzazione, da implementare poi col tuo commercialista. Non accontentarti di chi "fa il compitino": le regole fiscali sono complesse ma piene di possibilità legali di risparmio – servono menti aperte per coglierle.

Seguendo queste cinque mosse, in pratica passi da un atteggiamento passivo/reattivo a un approccio **proattivo e strutturato**. Significa mettere in piedi un vero e proprio *sistema di controllo fiscale* nella tua impresa e vita professionale. All'inizio può sembrare impegnativo, ma poi diventerà routine: ogni mese controlli, ogni trimestre correggi, ogni anno raccogli i benefici. E soprattutto dormirai più sereno sapendo di *avere il controllo* e non lasciar nulla di intentato. Come recita un principio manageriale: *"Ciò che viene misurato e monitorato, migliora"*. Vale anche per le tasse.

9.10 Un principio guida: la fiscalità è un **sistema**, non un evento

In conclusione, voglio lasciarti con un principio di fondo che riassume tutto: **la fiscalità non è solo "quanto paghi di tasse" – è come paghi, quando paghi, dove allochi i redditi, e perché versi certi importi**. È un ecosistema, un ingranaggio che gira tutto l'anno, non un singolo momento annuale di calcolo. Ogni scelta sbagliata ha un impatto cumulativo nel tempo. Vediamo alcune implicazioni di questo principio:

- ❖ **Pagare troppo oggi ti priva di risorse domani:** Se per mancanza di pianificazione versi più tasse del necessario quest'anno, stai togliendo liquidità alla tua impresa che avrebbe potuto essere investita in crescita, innovazione, o anche solo tenuta come riserva. Ad esempio, quei 15.000 € che Andrea del caso di prima ha "bruciato" in tasse extra avrebbero potuto finanziare marketing che generava nuovi clienti. Pagare il giusto (e non di più) significa mantenere *benzina nel motore* per il futuro.
- ❖ **Non proteggere il patrimonio espone a perdite irreversibili:** Se ignori strumenti come società semplici, holding, patti di famiglia, assicurazioni, ti esponi al rischio che un singolo evento negativo ti porti via tutto. Un imprevisto (una causa legale, un accidente in azienda, un fallimento di un partner) può travolgere il tuo patrimonio personale se non hai barriere. Proteggere e pianificare patrimonialmente è come avere le **cinture di sicurezza**: magari non ti servono mai, ma se succede l'incidente ti salvano la vita (finanziaria).
- ❖ **Improvvisare a dicembre ti fa lavorare per il Fisco, non per te:** Se vivi la gestione fiscale come un appuntamento ansioso a fine anno (o a giugno con la dichiarazione) dove corri ai ripari, stai di fatto *subendo* il Fisco e lavorando gran parte dell'anno per pagare tasse che avresti potuto evitare. Chi invece guarda l'anno intero, con strategie coerenti, riesce a **tenere più valore dentro la propria impresa** e a farlo lavorare per sé, non a regalarlo allo Stato per mancanza di organizzazione.

In definitiva, vince davvero chi adotta una visione di lungo periodo e **olistica**: considera ogni mossa inquadrandola nel sistema complessivo. La fiscalità non va ottimizzata "a pezzi" o con pensate estemporanee, ma con un approccio integrato: **scelta del veicolo giusto (ditta vs società), remunerazione giusta (stipendio vs dividendi vs altri), regime giusto, investimenti al momento giusto, ecc.** Ogni tassello va al suo posto nel puzzle.

Cosa fare adesso?

- ❖ **Riconosci onestamente** se stai commettendo anche solo 2-3 degli errori elencati in questo capitolo. Il primo passo è prendere coscienza: rileggi le parti sopra e spunta mentalmente quelli in cui ti sei identificato. Nessuno è perfetto, quindi non sentirti in colpa – l'importante è agire.
- ❖ **Crea un piano** per correggerli nei prossimi 90 giorni. Non rimandare oltre: un trimestre è un lasso di tempo ideale per implementare cambiamenti concreti. Ad esempio: entro i prossimi 90 giorni apri quella società semplice per la casa, oppure attivi quel fondo pensione e inizi a versarci, o fai una sessione di tax planning col commercialista e imposti i nuovi compensi. Insomma, prendi l'iniziativa *subito*.
- ❖ **Implementa uno strumento alla volta**: la tentazione potrebbe essere di rivoluzionare tutto insieme, ma l'esperienza insegna che è meglio procedere gradualmente. Scegli una priorità (quella che ti dà più beneficio o ti risolve il rischio maggiore) e mettila in pratica. Poi passa alla successiva. Ad esempio, prima sistema la

questione "accantonamenti mensili" (errore #4), poi dedicati a "società semplice" (errore #6), e così via. Ogni passo rinforzerà il precedente e ti darà motivazione per il successivo, man mano che vedrai i risultati.

- ❖ **Fatti affiancare da consulenti competenti**: non affrontare questo percorso da solo se non ti senti sicuro. Come abbiamo detto, avere il consulente giusto fa la differenza. Trova un commercialista o un consulente fiscale che parli la lingua della *strategia* e non solo della burocrazia. Anche solo una consulenza *tantum* con un esperto di pianificazione fiscale può darti idee e conferme importanti. È un investimento che di solito si ripaga da sé grazie ai risparmi che realizzerai. Se il tuo consulente attuale non è abituato a fare strategia, proponigli di collaborare con un esperto esterno. L'obiettivo è creare attorno a te un team che **ti aiuti a navigare il sistema fiscale** in modo intelligente, anno dopo anno.

In conclusione, ora hai acquisito consapevolezza sia degli strumenti da usare che degli errori da evitare. La differenza tra un imprenditore che *"lavora per pagare le tasse"* e uno che *"fa lavorare le regole fiscali a proprio favore"* sta tutta qui: nella consapevolezza e nella pianificazione. Smetti di sprecare soldi in tasse inutili e in sanzioni evitabili. Fai in modo di **giocare d'anticipo** e di costruire una struttura fiscale robusta, efficiente e resiliente.

Se leggendo questo capitolo hai riconosciuto anche solo **alcuni degli errori descritti** e la tua attività genera **almeno 100.000 euro di fatturato annuo**, è probabile che oggi tu stia pagando più tasse del necessario.

Per aiutarti a mettere ordine tra scelte, tempistiche e priorità, ho preparato un **webinar di approfondimento** in cui mostro come impostare una gestione fiscale consapevole, evitando gli errori più comuni e utilizzando correttamente le leve disponibili.

Durante il webinar analizziamo casi reali, simulazioni e criteri decisionali utili per capire **cosa fare, quando farlo e perché**, prima che sia troppo tardi per intervenire.

Puoi accedere al webinar qui:

<https://www.carloalbertomicheli.it/risorsagrattuita> o scansionando il QR CODE qui sotto.



Capitolo 10 – Fiscalità Familiare e Passaggio Generazionale

“Non costruisci solo per te. Ma per chi verrà dopo. E il fisco lo sa.”

Costruire un **piano di fiscalità familiare** significa pensare al nucleo come un'unità economica: **ottimizzare i redditi** complessivi, **separare i rischi** fra coniugi e figli, organizzare il passaggio del patrimonio in modo ordinato, usando gli strumenti legali che coniugano protezione e vantaggi fiscali. In Europa, dal 2015 è in vigore il *Regolamento UE 650/2012* (Bruxelles IV) sulla successione, che stabilisce che si applica il diritto del paese di ultima residenza del defunto (con possibilità di scegliere il diritto della propria cittadinanza). In Italia esistono molti strumenti – spesso sottoutilizzati – pensati per tutelare la famiglia; saperli usare può fare la differenza. La pianificazione consapevole, infatti, è essenziale per garantire la continuità dell'azienda e del patrimonio familiare.

Errori tipici nella gestione del patrimonio familiare

Spesso si commettono scelte che espongono l'impresa e la famiglia a rischi evitabili. I più comuni sono:

Casa intestata all'imprenditore: se l'azienda è una ditta individuale o una società di persone, il patrimonio personale (inclusa la casa) può essere aggredito dai creditori aziendali in caso di debiti. Al contrario, in una

società di capitali (ad es. SRL o SPA) rischiano solo gli asset societari, non quelli personali.

Tutto in ditta individuale: senza una separazione giuridica, sia le passività aziendali sia il complesso aziendale stesso ricadono sul titolare. Ciò complica la successione e non offre protezione patrimoniale.

Conti correnti cointestati senza regole chiare: un conto a firma congiunta si blocca alla morte di un intestatario fino a che la successione non è definita, mentre un conto a firma disgiunta può continuare ad operare in autonomia da parte del superstite. Molti ignorano questa differenza.

Quote societarie divise "alla pari": se non c'è un accordo sulle prerogative di gestione e si assegna l'azienda divisa fra figli (o altri eredi) senza gerarchie, aumentano le probabilità di liti e paralisi dell'attività. In mancanza di regole statutarie, gli eredi si ritrovano comproprietari pro quota dell'azienda, con conseguente instabilità (secondo l'art. 2284 c.c. gli eredi hanno solo diritto alla liquidazione della quota del defunto, divenendo creditori della società).

Nessun testamento: se l'imprenditore muore senza testamento, scattano le norme della successione legittima del codice civile. I figli e il coniuge ricevono quote predeterminate (rispettando la "legittima") e solo in casi estremi (assenza di parenti fino al VI grado) subentra lo Stato. Affidare al caso la spartizione del patrimonio può portare risultati imprevedibili e spesso indesiderati.

Se non pianifichi tu per tempo, lo farà il codice civile (o il fisco). È quindi fondamentale agire proattivamente.

La società semplice come "cassaforte" familiare

Uno strumento particolarmente efficace per isolare il patrimonio di famiglia è la **società semplice** (artt. 2251-2284 c.c.). Non è una società commerciale e pertanto *non può essere dichiarata fallita*: i conferimenti non entrano nel circuito imprenditoriale tradizionale. In una società semplice si costituisce un "perimetro patrimoniale" dove confluiscono immobili di famiglia, partecipazioni o altri beni, regolato da uno statuto personalizzato. Per questo è definita dai giuristi una vera e propria *cassaforte giuridica*: separa il patrimonio familiare dalle persone, proteggendo i singoli soci.

Immunità dal fallimento: essendo esclusa dall'attività commerciale, una società semplice *non è soggetta a fallimento*.

Quote non pignorabili: la dottrina e la Cassazione hanno stabilito che i creditori personali di un socio non possono pignorare la sua quota finché la società dura. I beni conferiti (per es. case o titoli) sono dunque al riparo dai creditori individuali.

Successione regolamentata: alla morte di un socio, secondo l'art. 2284 c.c. gli eredi non subentrano automaticamente: ottengono solo *il diritto di liquidazione* della quota e rimangono creditori nei confronti della società. Ciò evita che si creino involontarie comproprietà di quote con nuovi soci indesiderati.

Contabilità semplificata: la società semplice non è tenuta a redigere bilanci obbligatori secondo l'art. 2214 c.c., riducendo oneri amministrativi.

Creando una società semplice tra genitori, coniuge e figli, si possono intestare in essa **immobili familiari** (casa, terreni, seconde case) e **partecipazioni sociali**. I redditi generati e gli oneri si gestiscono a livello societario e si ripartiscono secondo quanto stabilito dallo statuto. Alla fine, il patrimonio *resta dentro* la società: in caso di decesso del fondatore, lo statuto e le norme di liquidazione fissate *in anticipo* guidano la transizione. In pratica, gli immobili e le quote rimangono "dentro" la cassaforte familiare, tutelati dai creditori individuali, e gli eredi si limitano a incassare i valori liquidati senza rischio di contenziosi improvvisi.

Gli strumenti della fiscalità familiare

Esistono vari strumenti giuridici che, se opportunamente combinati, massimizzano la difesa del patrimonio e l'efficienza fiscale del nucleo familiare. Di seguito i principali:

Holding familiare

Una **holding di famiglia** (di solito una S.r.l.) è un veicolo societario che centralizza le partecipazioni in altre società e gli investimenti familiari. Si comporta da *cassaforte finanziaria*: ad esempio, i dividendi incassati dalla holding non vengono tassati integralmente, ma solo al 5% (con un'aliquota IRES effettiva attorno all'1,2%). I vantaggi chiave sono:

- **Struttura centralizzata**: aggrega i soci familiari (figli, nipoti, parenti) in un'unica società, semplificando la governance delle partecipazioni.

- **Pianificazione fiscale**: consente di distribuire utili/dividendi in modo ottimizzato (il 95% è fiscalmente esente) e di compensare profitti e perdite tra le controllate.

- **Protezione patrimoniale**: gli immobili o altri beni intestati alla holding (tipicamente "di mero godimento", non operativa) restano separati dalle attività aziendali operative e risultano inattaccabili da fornitori, banche, dipendenti o fisco.

- **Gestione di lungo termine**: la holding può detenere investimenti finanziari o immobiliari destinati a durare nel tempo, diversificando e proteggendo il patrimonio di famiglia.

La holding familiare è particolarmente indicata se si possiedono più società operative o se si desidera un controllo unificato del patrimonio (ad esempio, una società operativa, un'azienda agricola, e diversi immobili).

Patto di famiglia

Il **patto di famiglia** (L.55/2006) è un accordo notarile rivolto alle aziende familiari. Permette all'imprenditore o ai soci fondatori di trasferire *prima della morte* l'azienda (o quote societarie) a un discendente prescelto, concordando contestualmente i conguagli (liquidazioni) per gli altri eredi. Caratteristiche principali:

- **Successione anticipata**: l'imprenditore designa il figlio (o altro erede) che proseguirà l'attività, trasferendogli azienda/quote. In cambio, gli altri figli ricevono compensi concordati.

- **Inattaccabilità:** il patto di famiglia è esente dalle azioni di *collazione* e *riduzione* in sede di successione. Ciò significa che le liberalità effettuate (azienda/quote) rimangono definitive nei confronti degli eredi, senza possibilità per un legittimario di chiedere la reintegrazione della propria "legittima".

- **Agevolazioni fiscali:** il legislatore ha previsto un regime di favore (art.3 co.4-ter D.Lgs.346/90): i trasferimenti di azienda o quote tramite patto di famiglia, quando il beneficiario è un discendente, sono *esenti* da imposta di successione e donazione. L'unica condizione è che gli eredi continuino a gestire l'impresa per un periodo minimo (di solito cinque anni).

Grazie al patto di famiglia, si ottiene una transizione ordinata dell'impresa a vantaggio del successore scelto, tutelando al contempo tutti gli eredi, e si evita un esborso fiscale significativo.

Trust familiare

Il **trust** è uno strumento fiduciario di matrice anglosassone, riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell'Aja (1985) e dal nostro ordinamento tributario. In un trust, il **disponente** trasferisce beni a un **trustee** (fiduciario), che li amministra per uno o più **beneficiari**. Il valore principale del trust è la **separazione legale** fra proprietà e destinazione finale: il trustee detiene formalmente i beni, ma deve agire secondo le istruzioni del disponente, senza poterli usare liberamente. I beni conferiti restano segregati – non fanno parte né del patrimonio personale del

disponente né di quello del trustee – e sono solitamente immuni da aggressioni dei creditori.

Nel passaggio generazionale, il trust può svolgere varie funzioni: ad esempio, si possono affidare le quote societarie o l'azienda a un trustee fino a quando gli eredi non siano pronti a gestirla. In tal modo si garantisce **continuità gestionale** e si evitano frammentazioni patrimoniali: il patrimonio rimane vincolato alle finalità volute dal fondatore fino al momento stabilito. Dal punto di vista fiscale, il trust offre trasparenza: nel caso di immobili o partecipazioni, le imposte (IMU, redditi) vengono pagate dal trust stesso attraverso le sue risorse. In sintesi, il trust unisce protezione patrimoniale, continuità e flessibilità, integrando altri strumenti di pianificazione.

Fondo patrimoniale

Il **fondo patrimoniale** (artt. 167-169 c.c.) è un vincolo legale di beni (immobili o mobili iscritti) destinati ai *bisogni della famiglia*. Costituito con atto pubblico tra coniugi o da un terzo (anche per testamento), serve ad assicurare una stabilità economica al nucleo familiare. Sul piano protettivo, i beni conferiti diventano **impignorabili** dai creditori estranei, a meno che il debito non sia stato contratto per scopi familiari (art.170 c.c.). Ciò significa che, di norma, i creditori di uno dei coniugi non possono aggredire l'abitazione o i conti vincolati nel fondo. Per esempio, i risparmi matrimoniali conferiti nel fondo non potranno essere pignorati da un creditore privato del marito o della moglie, se riferiti ai bisogni familiari.